

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Conceitos Gerais da Culpabilidade

Pela teoria Tripartida (que considera a culpabilidade elemento do crime) não haverá crime se a conduta não for CULPÁVEL.

A culpabilidade está ligado a ideia de REPROVAÇÃO da conduta. Há culpabilidade quando a conduta praticada for REPROVÁVEL.

A doutrina elenca 3 PRESSUPOSTOS (requisitos) para que uma conduta seja CULPÁVEL:

- IMPUTABILIDADE - que o agente seja imputável;
- POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE - que o agente tenha consciência da ilicitude de sua conduta;
- EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - que seja exigível do agente uma conduta diversa da praticada.

As causas excludentes de culpabilidade são hipóteses em que faltam um dos pressupostos da culpabilidade. São casos em que a conduta pratica é TÍPICA, é ANTIJURÍDICA, porém, NÃO É CULPÁVEL, não é reprovável.

Feita essa introdução, vamos analisar detalhadamente as excludentes de culpabilidade, mas antes cabe um aprofundamento teórico citando a doutrina de Rogério Greco em Direito Penal, parte geral:

*“ Culpabilidade diz respeito ao juízo de censura, **ao juízo de reprovabilidade que se faz sobre a conduta típica e ilícita do agente. Reprovável ou censurável é aquela conduta levada a efeito pelo agente que, nas condições em que se encontrava, podia agir de outro modo.***

O princípio da culpabilidade possui três sentidos fundamentais:

- **culpabilidade como elemento integrante do conceito analítico de crime** → a culpabilidade é a terceira característica ou elemento integrante do conceito analítico de crime, sendo estudada, segundo magistral ensinamento de Welzel, após a análise do fato típico e da ilicitude, ou seja, após concluir-se que o agente praticou um injusto penal.

- **culpabilidade como princípio medidor da pena** → uma vez concluído que o fato praticado pelo agente é típico, ilícito e culpável, podemos afirmar a existência da infração penal. Deverá o julgador, após a condenação, encontrar a pena correspondente à infração penal praticada, tendo sua atenção voltada para a culpabilidade do agente como critério regulador. Deverá o julgador observar, agora, as regras do critério trifásico de aplicação da pena, previstas pelo art. 68 do CP. A culpabilidade, uma vez condenado o agente, exercerá uma função medidora da sanção penal que a ele será aplicada, devendo ser realizado um outro juízo de censura sobre a conduta por ele praticada, não podendo a pena exceder ao limite necessário à reprovação pelo fato típico, ilícito e culpável praticado.

- **culpabilidade como princípio impedor da responsabilidade penal objetiva, ou seja, o da responsabilidade penal sem culpa** → na precisa lição de Nilo Batista, o princípio da culpabilidade “impõe a subjetividade da responsabilidade penal”. Isso significa que para determinado resultado possa ser atribuído ao agente é preciso que a sua conduta tenha sido dolosa ou culposa. A responsabilidade penal, de acordo com o princípio da culpabilidade, deverá ser sempre subjetiva.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

Há culpabilidade quando a conduta praticada for REPROVÁVEL.

A doutrina elenca 3 PRESSUPOSTOS (requisitos) para que uma conduta seja CULPÁVEL:

- IMPUTABILIDADE - que o agente seja imputável;
- POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE - que o agente tenha consciência da ilicitude de sua conduta;
- EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - que seja exigível do agente uma conduta diversa da praticada.

As causas excludentes de culpabilidade são hipóteses em que faltam um dos pressupostos da culpabilidade. São casos em que a conduta praticada é TÍPICA, é ANTIJURÍDICA, porém, NÃO É CULPÁVEL, não é reprovável.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
